



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Nº 01666 -2026 -SUNASS/TRASS/SALA COLEGIADA

Lima, 04 FEBRERO 2026

Parte Accionante : Marcela Luzmila Ore Baca
Empresa Prestadora : SEDAPAL
Fecha de Reclamo : 14.11.2025
Resolución Apelada : 15022112025022943-2025-EC-C, notificada el 30.12.2025
Ubicación de conexión : Ca. San Javier Nº 172, U. Pop. San Juan Bautista, Comas
Suministro : 3717928
Dirección a notificar : 1) luzmi.1998.rk@gmail.com¹
2) Ca. San Javier Nº 172, U. Pop. San Juan Bautista, Comas

VISTO

El Recurso de Apelación interpuesto por la parte accionante 16.01.2026.

MARCO NORMATIVO

- Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1280², en adelante LEY MARCO.
- Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA³, en adelante REGLAMENTO DE LA LEY MARCO.
- Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento, aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 066-2006-SUNASS-CD⁴, en adelante EL REGLAMENTO.
- Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 011-2007-SUNASS-CD⁵, en adelante EL REGLAMENTO DE CALIDAD.
- Decreto Supremo Nº 010-2019-VIVIENDA – Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, en adelante EL REGLAMENTO VMA.
- Resolución de Consejo Directivo Nº 011-2020-SUNASS-CD⁶- Norma complementaria al Decreto Supremo Nº 010-2019-VIVIENDA, Reglamento de Valores Máximos Admisibles para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, en adelante LA NORMA COMPLEMENTARIA.
- Resolución de Consejo Directivo Nº 079-2021-SUNASS-CD⁷, que aprueba la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión de los servicios de saneamiento, así como la

¹ Dirección electrónica autorizada por la parte accionante a efectos de ser notificada conforme se aprecia en el Registro Virtual del Recurso de Apelación (fojas 110).

² Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 29.12.2016.

³ Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 26.06.2017.

⁴ Cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2023-SUNASS-CD, publicado el 04.05.2023.

⁵ Cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 058-2023-SUNASS-CD, publicada el 10.10.2023.

⁶ Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 27.05.2020.

⁷ Publicada en el diario oficial "El Peruano" el 26.12.2021.

TRASS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

tarifa, estructura tarifaria y metas vinculadas al servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas que aplicará SEDAPAL S.A. en el periodo regulatorio 2022-2027, así como los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales que presta a sus usuarios, en adelante LA ESTRUCTURA TARIFARIA DE SEDAPAL.

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por Decretos Legislativos N° 1272 y N° 1452, y cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, en adelante LPAG.

MATERIA CONTROVERTIDA

- Determinar si el cargo por “Pago de exceso de concentración” incluido en las facturaciones de los meses de octubre y noviembre de 2025 es correcto.

ANÁLISIS

RESPECTO DEL CARGO POR “PAGO DE EXCESO DE CONCENTRACIÓN” INCLUIDO EN LAS FACTURACIONES DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025

1. DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO ADICIONAL POR EXCESO DE VMA

- 1.1. El numeral 3 del artículo 45.1° de la LEY MARCO establece que es derecho de la EPS cobrar el costo adicional por las cargas contaminantes descargados en el sistema de alcantarillado que superen los Valores Máximos Admisibles (VMA) establecidos por la normatividad vigente.
- 1.2. El numeral 13.2 del artículo 13° de EL REGLAMENTO VMA dispone que los usuarios cuyas descargas sobrepasen los valores contenidos en el Anexo N° 1⁸, deberán pagar lo establecido por el ente competente, la cual es complementaria a EL REGLAMENTO VMA, pudiéndose llegar incluso a la suspensión del servicio de alcantarillado, en los casos en que se establezca.
- 1.3. El numeral 17.1 del artículo 17° de EL REGLAMENTO VMA, referido al pago adicional por exceso de concentración, establece que el prestador de los servicios de saneamiento cobrará a los Usuarios No Domésticos el pago adicional por exceso de concentración cuando haya verificado excesos de los VMA establecidos en el Anexo N° 1 de EL REGLAMENTO VMA, de acuerdo a la metodología establecida por la SUNASS.
- 1.4. Asimismo, el numeral 26.3 del artículo 26° de EL REGLAMENTO VMA, referido al procedimiento de monitoreo de los VMA, establece que si los resultados de los análisis de la toma de muestra inopinada superan los parámetros establecidos en el Anexo N° 1 de EL REGLAMENTO VMA, el prestador de los servicios de saneamiento realizará el cobro del pago adicional por exceso de concentración de parámetros en tanto el UND implemente las acciones de mejora.
- 1.5. El Anexo N° 1 de EL REGLAMENTO VMA establece los siguientes parámetros:

⁸ Cabe indicar que dicha norma tiene como finalidad evitar el deterioro de las instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias, equipos y asegurar su adecuado funcionamiento.

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE
RECLAMOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO**

ANEXO N° 1

PARÁMETRO	UNIDAD	SIMBOLOGÍA	VMA PARA DESCARGAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Demanda Bioquímica de Oxígeno	mg/l	DBO ₅	500
Demanda Química de Oxígeno	mg/l	DQO	1000
Sólidos Suspendidos Totales	mg/l	S.S.T.	500
Aceites y Grasas	mg/l	A y G	100

- 1.6. En el presente caso, se advierte que la Empresa Prestadora realizó la toma de muestra inopinada del 04.04.2025 (fojas 77)⁹, cuyos resultados se encuentran en el Informe de Ensayo N° 89571 de fecha 11.04.2025 (fojas 79 a 81), elaborado por el Laboratorio NSF INASSA S.A.C.¹⁰, el cual concluye que no se cumplen con los valores máximos del Anexo N° 1 en los parámetros (DBO₅), (DQO) y (AyG), conforme al siguiente detalle:

PARAMETRO	RESULTADO
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	629.5
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	1399
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	211
Aceites y Grasas (AyG)	195

- 1.7. Conforme a los resultados obtenidos y detallados en el numeral 1.6 de la presente Resolución, las descargas de la conexión domiciliaria sobrepasan tres (03) parámetros contenidos en el Anexo N° 1 de EL REGLAMENTO VMA y, en consecuencia, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.4 de la presente Resolución, corresponde a la Empresa Prestadora efectuar el cobro del pago adicional por exceso de concentración de dichos parámetros.

2. DE LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PAGO ADICIONAL POR EXCESO DE VMA

- 2.1. A efectos de determinar el pago adicional por exceso de concentración de los parámetros fijados en el Anexo N° 1 de EL REGLAMENTO VMA, el artículo 9° de LA NORMA COMPLEMENTARIA dispone que el Pago adicional por exceso de concentración (PA) se calcula multiplicando el importe a facturar por el servicio de alcantarillado sanitario, determinado conforme a lo establecido en EL REGLAMENTO DE CALIDAD, por el factor de ajuste (F), a través de la siguiente fórmula:

FÓRMULA

$$PA = \text{Importe a facturar por el servicio de alcantarillado sanitario} \times F$$

- 2.2. Asimismo, el artículo 8° de LA NORMA COMPLEMENTARIA establece que el Factor de Ajuste (F), se determina de la siguiente manera:

⁹ En el acta de toma de muestra inopinada del 04.04.2025 (fojas 77) se precisó: "(...) caja de registro externo (...)".

¹⁰ Cabe precisar que dicho laboratorio cuenta con Registro N° LE-001 conforme al Directorio de Laboratorios de Ensayo Acreditados publicada en la página web del INACAL www.inacal.gob.pe.

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE
RECLAMOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO**



$$F = FDBO_5 + FDQO + FSST + FAyG$$

Donde:

F = Factor de ajuste
 FDBO₅ = Factor individual de exceso de concentración de DBO₅
 FDQO = Factor individual de exceso de concentración de DQO
 FS.S.T = Factor individual de exceso de concentración de S.S.T
 FAyG = Factor individual de exceso de concentración de A y G

Factores individuales de exceso de concentración

RANGOS DE CONCENTRACIÓN	FACTORES INDIVIDUALES			
	FDBO ₅	FDQO	FS.S.T	FAyG
Rango 1	60%	84%	48%	48%
Rango 2	155%	217%	124%	124%
Rango 3	350%	490%	280%	280%
Rango 4	500%	700%	400%	400%

- 2.3. Sobre el particular, el numeral 6.2 del artículo 6° de LA NORMA COMPLEMENTARIA establece los Rangos de concentración, conforme al siguiente cuadro:

RANGO	DBO ₅	DQO	S.S.T	A y G
VMA (mgL)	500	1000	500	100
Rango 1	500,1 – 600	1000,1 - 1200	500,1 - 600	100,1 – 200
Rango 2	600,1 – 1000	1200,1 - 2500	600,1 - 1000	200,1 – 350
Rango 3	1000,1 – 2500	2500,1 - 4500	1000,1 - 3500	350,1 – 600
Rango 4	Mayor a 2500	Mayor a 4500	Mayor a 3500	Mayor a 600

3. DETERMINACIÓN DEL PAGO ADICIONAL POR EXCESO DE VMA

Conforme a lo señalado en el numeral 2.1 de la presente Resolución, el pago adicional por exceso de VMA, es el resultado del producto del "Importe a Facturar por el Servicio de Alcantarillado" por el "Factor de Ajuste".

3.1. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A FACTURAR POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO

- 3.1.1. Respecto de la determinación del Importe a Facturar por el Servicio de Alcantarillado, LA ESTRUCTURA TARIFARIA DE SEDAPAL establece que, al volumen consumido comprendido en el primer rango (0 a 1000m³) de la categoría comercial, se aplicará el costo por metro cúbico de S/. 3.486 soles, así como que, al volumen consumido comprendido en el segundo rango (1000m³ a más) de la categoría comercial, se aplicará el costo por metro cúbico de S/. 3.738 soles.

TRASS

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE
RECLAMOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO**



3.1.2. En ese sentido, teniendo en cuenta que de los recibos de pago de los meses de octubre y noviembre de 2025 (fojas 08 y 09), se advierte que se registró consumos de agua de 17m³ y 15m³ para una unidad de uso comercial, el monto a facturar por el Servicio de Alcantarillado asciende a S/ 59.26 y S/. 52.29 soles, respectivamente.

3.1.3. Por tanto, al haber establecido el monto facturado por el Servicio de Alcantarillado, corresponde a este Tribunal determinar el Factor de Ajuste.

3.2. DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE AJUSTE Y DEL PAGO POR VMA

3.2.1. De los recibos de pago de los meses de octubre y noviembre de 2025 (fojas 08 y 09), se advierte que el "Factor de Ajuste" aplicado por la Empresa Prestadora fue de **420%**.

3.2.2. En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en los numerales 2.2, 2.3 y teniendo en cuenta los resultados detallados en el numeral 1.6 de la presente Resolución, el "Factor de Ajuste" que corresponde aplicar se dará conforme al siguiente cálculo:

3.2.3.

RANGO VMA (mg/L)	DBO ₅	DQO	S.S.T	A y G	RANGOS DE CONCENTRACIÓN	FACTORES INDIVIDUALES			
	500	1000	500	100		FDBO ₅	FDQO	FS.S.T	FAyG
Rango 1	500,1 – 600	1000,1 – 1200	500,1 – 600	100,1 – 200	Rango 1	60%	84%	48%	48%
Rango 2	600,1 – 1000	1200,1 – 2500	600,1 – 1000	200,1 – 350	Rango 2	155%	217%	124%	124%
Rango 3	1000,1 – 2500	2500,1 – 4500	1000,1 – 3500	350,1 – 600	Rango 3	350%	490%	280%	280%
Rango 4	Mayor a 2500	Mayor a 4500	Mayor a 3500	Mayor a 600	Rango 4	500%	700%	400%	400%

$$F = DBO + DQO + SST + AyG$$

$$F = 155\% + 217\% + 0\% + 48\%$$

$$F = 420\%$$

3.2.4. En ese contexto, siendo el Factor de Ajuste de 420% y los montos facturados por el servicio de alcantarillado para los meses de octubre y noviembre de 2025 ascienden a S/ 59.26 y S/. 52.29 soles, el pago adicional por exceso de los Valores Máximos Admisibles para dichos periodos ascienden a un total de S/ 248.89 y S/. 219.62 soles, respectivamente; monto que resulta igual a lo facturado por la Empresa Prestadora. Por tanto, corresponde a este Tribunal declarar infundado el reclamo.

Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad con el Reglamento General de la SUNASS, aprobado con D.S. N° 017-2001-PCM, modificado por D.S. N° 023-2002-PCM y el Reglamento del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 036-2019-SUNASS-CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar INFUNDADO el reclamo respecto del cargo por "Pago de exceso de concentración" incluido en las facturaciones de los meses de octubre y noviembre de 2025.

Artículo 2º.- Dar por agotada la vía administrativa, informando a las partes que la presente Resolución únicamente puede ser impugnada ante el Poder Judicial, en la vía del proceso contencioso administrativo, en el plazo de tres (3) meses contados desde el conocimiento o notificación del acto materia de impugnación, lo que ocurra primero.-----

TRASS





TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Documento visado digitalmente

Carlos Mora Cortijo

Secretario Técnico (e) del TRASS

Documento firmado digitalmente

Juan Carlos Zevillanos Garnica

Presidente de Sala Colegiada

Jessica Vizcarra Alvizuri

Vocal de Sala Colegiada

Luis Espinal Vásquez

Vocal de Sala Colegiada

TRASS

